

1500189-51.2022.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039437/2022 - DEL.POL.LEME, 22952185 - DEL.POL.LEME, 761/22/807 - DEL.POL.LEME, 2039437 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOGLAS DOS SANTOS BARRETO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500189-51.2022.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-51.2022.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039437/2022 - DEL.POL.LEME, 22952185 - DEL.POL.LEME, 761/22/807 - DEL.POL.LEME, 2039437 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOGLAS DOS SANTOS BARRETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

DOUGLAS DOS SANTOS BARRETO foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo a denúncia no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta de 19h40min, na Rua Alcides Bacarim, n. 99, Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardava, para fins de tráfico, 220 (duzentas e vinte) porções de "maconha", pesando cerca de 565,00 gramas, e 15 (quinze) "pedras de crack", pesando cerca de 4,00 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e auto de constatação preliminar de fls. 15/16), substâncias que são

entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a), não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 113/115), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/149, auto de constatação preliminar (fls. 15/16), fotografias (fls. 19/25)

A autoria é certa.

O Policial Militar Claudinei Aparecido Vantin disse que através de denúncias anônimas receberam informação de que o réu, vulgo "Palmeirense", estava realizando a traficância em sua residência. Os agentes foram até o local e se depararam com o réu. Indagado sobre os entorpecentes, o réu negou. Em busca na residência os agentes localizaram no quarto uma bolsa contendo 220 porções de maconha já embalada para a venda, 15 porções de crack já embaladas para a venda, além de R\$ 656,00. Após a localização das drogas, o autor assumiu a propriedade do entorpecente dizendo que vende cada porção de maconha por R\$ 5,00 e cada porção de crack por R\$ 10,00. Disse ainda que a casa era pequena e, pelo que foi apurado, o réu morava ali sozinho. As drogas estavam no quarto dele, numa bolsa.

O réu confessou a prática do crime. Disse que estava precisando de dinheiro e se engajou no tráfico. Não teve nem tempo de vender as drogas e logo foi abordado pelos policiais.

A prova é segura para condenação, o que se extrai da confissão e depoimento da testemunha ouvida.

É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.

O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental.

No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado.

Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações.

Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga, qual seja, 220 porções de maconha, que pesaram mais de meio quilo, além de outras 15 pedras de crack, tendo o réu confessado a traficância, de tal forma que inexiste dúvida sobre a prática do crime.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, observa-se que de fato foi apreendida grande quantidade de droga com o réu, mais de meio quilo de maconha, dividido em 220 porções, além das pedras de crack. Ele ainda possui maus antecedentes (condenação nos autos 0000274-98.2016 - fl. 161). Entretanto, ele se mostrou muito arrependido em audiência, inclusive confessando a prática do crime, o que reflete sua personalidade voltada a mudar o rumo de sua vida.

Assim, levando em conta essas circunstâncias (maus antecedentes, quantidade de droga e personalidade do réu de forma benéfica), estabeleço a pena-base em um sexto acima do mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): a despeito da reincidência, o réu confessou a prática do crime e se mostrou arrependido, sendo possível a compensação, de modo que a pena permanece inalterada.

Terceira fase: Não se reconhece a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não é primário.

Pena definitiva: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

0 dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado.

Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será o fechado, diante do quantum da pena, natureza hedionda do crime, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus antecedentes e reincidência.

Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto, condeno DOUGLAS DOS SANTOS BARRETO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal mínimo.

Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD);

b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da

Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou

oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo

competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Leme, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA